



PUTUSAN

Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao, telah memutus perkara Anak:

Nama : **GREGORIUS ALVIN RANNU alias ALVIN;**
Tempat Lahir : Sa'dan Tiroallo;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/29 Maret 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sa'dan Tiroallo, Lembang Sa'dan Tiroallo,
Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan sekarang;

Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 9 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GREGORIUS A. RANNU alias BOLOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak GREGORIUS A. RANNU alias BOLOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Maros dan 8 (delapan) bulan Pelatihan Kerja di Sentra Wijaya Toddopuli Makassar dikurangi selama Anak ditahan dengan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan (bruto) 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek VLG36 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna hijau dengan Nomor IMEI1 868139065392430 dan IMEI2 868139065392422 milik Agustinus Minanga alias Tinus;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Stylo warna krem dengan Nomor Polisi DP 4514 KV, Nomor Rangka MH1KFC110RK030100, dan Nomor Mesin KFC1E-1030309 atas nama pemilik Petrus Mangadi;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Anak GREGORIUS A. RANNU alias BOLOK membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mak tanggal 11 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GREGORIUS ALVIN RANNU alias ALVIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Sentra Wijaya Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan (bruto) 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek VLG36 warna abu-abu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 868139065392430 dan IMEI 2 868139065392422 milik Agustinus Minanga alias Tinus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Stylo warna krem dengan Nomor Polisi DP 4514 KV, Nomor Rangka MH1KFC110RK030100, dan Nomor Mesin KFC1E-1030309 atas nama pemilik Petrus Mangadi;

Dikembalikan kepada Petrus Mangadi;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/PID.SUS-Anak/2026/PT MKS tanggal 31 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mak tanggal 11 Maret 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2026/PN Mak *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



bahwa pada tanggal 14 April 2026, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2026 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 2 April 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 April 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga mohon penjatuhan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap pada pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,0807 (nol koma nol delapan nol tujuh) gram dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Agustinus Minanga alias Tinus dan Saksi Jersy Surya Mangadi alias Jersi;
 - Bahwa Anak berperan sebagai orang yang mengantarkan atau menjadi perantara dalam penjualan Narkotika tersebut kepada pembeli, yaitu kepada seseorang bernama Yunus dan seseorang bernama Padi;
 - Bahwa Anak sudah berhasil mengantarkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yunus dengan menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi tertangkap saat akan mengantarkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu kepada Padi;
 - Bahwa Anak sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Agustinus Minanga alias Tinus dan Saksi Jersy Surya Mangadi alias Jersi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus proporsional dengan kesalahan Anak yang merupakan perbuatan selain merugikan diri sendiri dapat juga merusak generasi muda dan harus diupayakan *restorative justice* dengan tetap memerhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan upaya terakhir. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan, dan tumbuh kembang Anak dimasa yang akan datang;
- Bahwa pergaulan Anak selama ini tidak baik sehingga dengan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini bermaksud menyelamatkan Anak dari pengaruh yang lebih buruk dikemudian hari dan mampu memberi kesadaran untuk berperilaku lebih baik lagi dalam hidup bermasyarakat;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Anak dan belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;
- Bahwa pelatihan kerja yang dijatuhkan *judex juris* telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan, dan tumbuh kembang Anak dimasa yang akan datang sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki perilaku di kemudian hari;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/PID.SUS-Anak/2026/PT MKS tanggal 31 Maret 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mak tanggal 11 Maret 2026 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA di RANTEPAO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/PID.SUS-Anak/2026/PT MKS tanggal 31 Maret 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mak tanggal 11 Maret 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Sentra Wijaya Toddopuli Makassar;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Ttd

Syaeful Imam, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6791 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)